

1500164-53.2020.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... delegacia, pois estava presa por um crime de tráfico (fls. 294/295).

Como se vê, a ré negou a autoria do crime de furto.

A versão trazida pela ré, como se verá adiante, não pode ser excluída.

A vítima Rosemeire Agostinho Fernandes, na fase policial, disse que estava em seu estabelecimento comercial, quando percebeu que mil reais que estava numa bolsa na mesa da sala, havia sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500164-53.2020.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-53.2020.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2336322/2019 - DEL.POL.BIRIGUI, 8624473 - DEL.POL.BIRIGUI, 4114/19/309 - DEL.POL.BIRIGUI, 2336322 - DEL.POL.BIRIGUI, 4114/19/309 - DEL.POL.BIRIGUI, 2336322 - DEL.POL.BIRIGUI, 4114/19/309 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVANI PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500164-53.2020.8.26.0077 (Controle 158/2020)

VISTOS.

SILVANI PEREIRA e PAULO PEREIRA ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2019, na Rua Barão do Rio Branco, nº 572, Centro, nesta cidade e comarca de Birigui, agindo em concurso de agentes, mediante

fraude, subtraíram, para si, R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes à Rosemeire Agostinho Fernandes, proprietária da Loja Shop de Utilidades.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2020 (fl. 140/141), a ré foi citada à fl. 181 e apresentou defesa escrita às fls. 206/209.

O réu PAULO PEREIRA ROSA não foi encontrado para citação pessoal, o que ensejou sua citação por edital (fls. 203/204), após o que sobreveio a decretação da suspensão do processo com base no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 221), prosseguindo o feito em relação à ré SILVANI PEREIRA.

Durante a instrução, foi realizado o interrogatório da ré (fls. 294/295), determinado o desmembramento do feito em relação ao réu PAULO PEREIRA ROSA, e não se obteve êxito em ouvir a vítima em juízo e sob o crivo do contraditório, devido a seu falecimento.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a improcedência da ação e a consequente absolvição da ré SILVANI (fls. 302/303).

A defesa pugnou pela absolvição da acusada por insuficiência de provas, aplicando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora da fraude; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; a fixação no regime aberto; e o direito de a ré apelar em liberdade (fls. 306/310).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a caracterizar o delito de furto duplamente qualificado pela fraude e concurso de agentes (artigo 155, § 4º, II e IV, do CP).

A ação penal é improcedente.

Apesar de comprovada a materialidade do delito pelo boletim de ocorrência e pelo relatório policial, não se produziu, sob o crivo do contraditório, prova suficiente para a condenação da acusada.

A acusada não foi ouvida em fase extrajudicial.

Em juízo, a acusada negou os fatos, dizendo que não conhece Paulo Pereira Rosa, e nunca esteve no local dos fatos. Disse que, no dia, estava trabalhando de faxineira. Não compareceu para ser ouvida na delegacia, pois estava presa por um crime de tráfico (fls. 294/295).

Como se vê, a ré negou a autoria do crime de furto.

A versão trazida pela ré, como se verá adiante, não pode ser excluída.

A vítima Rosemeire Agostinho Fernandes, na fase policial, disse que estava em seu estabelecimento comercial, quando percebeu que mil reais que estava numa bolsa na mesa da sala, havia sido subtraído. Olhando as filmagens das câmeras de monitoramento, percebeu que um indivíduo com camiseta listrada e calça, acompanhado de uma mulher de camiseta branca, cabelos vermelhos e cor parda, que distraiu uma das funcionárias, enquanto o homem se dirigiu até aos fundos onde há um depósito. Soube que o casal furtou outras lojas no comércio (fl. 60).

Apesar dos relatos acima, verifica-se que a vítima não foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, pois faleceu no curso do processo.

Diante desse quadro, é de aplicar o artigo 155 do Código de Processo Penal: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, isso porque não foi obedecido o denominado princípio da judicialização das provas.

Assim, não há elementos de prova produzidos na fase judicial que sejam aptos a comprovar, de forma segura, cabal e concludente, que a acusada praticou a infração penal descrita na denúncia, o que enseja a absolvição, em razão da aplicação do princípio in dubio pro reo.

Insta mencionar que a fragilidade é tão patente que o próprio Ministério Público pediu a absolvição da acusada, por ocasião de suas alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública, para ABSOLVER SILVANI PEREIRA, qualificada nos autos, da imputação que lhe

foi feita (artigo 155, § 4º, II e IV, do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
P. R. I.
Birigui, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA